

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 139/2536
อัยการ ร้อยเอ็ด
นาย สาย สิทธิ ศรีวรรมย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 134

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 50

การแปรรูปไม้พยางูที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อนที่มีใช้เป็นการกระทำ
เพื่อการค้าไม้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 50(2) คำ
ให้การของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนที่ให้การว่าจำเลยได้ทำการแปรรูปไม้
โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงไม่ใช่คำให้การรับสารภาพ ในความผิดฐานแปรรูปไม้เพื่อการ
ค้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่หลบหนีได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมาย
หลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้จำเลยกับพวกได้ร่วม
กันตั้งโรงงานแปรรูปไม้ โดยใช้กบไฟฟ้า 1 เครื่อง เลื่อยยก 1 ปั่น แม่แรงอัดไม้ 1 อัน
ค้อน 2 อัน ไขควง 2 อัน สิว 1 อัน คีม 1 อัน และเครื่องมืออื่น ทำการแปรรูปไม้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยกับพวกได้ร่วมกันใช้เครื่องมือดังกล่าวทำการแปรรูปไม้
พยางูซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อน โดยเลื่อย
ออกเป็นแผ่นและเหลื่อมรวม 27 ชิ้น ปริมาตร 0.05 ลูกบาศก์เมตร อันเป็นการทำไม้
ให้เปลี่ยนรูปและขนาดไปจากเดิม และกระทำเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้

ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 47, 48, 50, 73, 74, 74 ทวิ
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 มาตรา 18 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 116 พ.ศ. 2515 ข้อ 6 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7, 19,
28 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 และริบ
ของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธข้อหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหา
แปรรูปไม้รับว่าแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจริงแต่มิได้กระทำเพื่อการค้า

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
มาตรา 48 วรรคแรก, 73 วรรคแรก ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำ
คุก 1 ปี ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี เรียงกระทงลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม
และชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งใน
สามคงจำคุก 1 ปี 4 เดือน ริบของกลาง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา
กลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางคืนเจ้าของโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าวันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้
ใช้กบไฟฟ้าไล่ไม้ในโรงงานแปรรูปไม้ที่เกิดเหตุและนายชูศักดิ์ ขติฉานัง จำสับตำรวจ
วิรัตน์ เศรษฐภักดีกับเจ้าพนักงานตำรวจอื่นอีกหลายนาย ได้ร่วมกันจับกุมจำเลยกับ
ยึดไม้พุงแปรรูปจำนวน 27 แผ่น ปริมาตร 0.05 ลูกบาศก์เมตรกบไฟฟ้า 1 เครื่อง
เลื่อยมือ 1 ปืน แม่แรงอัดไม้ 1 อัน ค้อน 2 อัน ไขควง 2 อัน คีม 1 อัน และส่ว 1 อัน
จากโรงงานที่เกิดเหตุเป็นของกลาง มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำความผิด
ดังฟ้องหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยานที่รู้เห็นยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ตั้ง

โรงงานแปรรูปไม้ที่เกิดเหตุหรือทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ส่วนที่โจทก์นำสืบนายชูศักดิ์และจำเลยตำรวจวิรัตน์ผู้ร่วมทำการจับกุมจำเลย กับนำสืบร้อยตำรวจโทวีระวัฒน์ ระบุว่าพนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความว่าในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพดังปรากฏตามบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 ตามลำดับนั้น เห็นว่า จำเลยให้การและนำสืบปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด และสำหรับความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น จากคำเบิกความของนายชูศักดิ์ จำเลยตำรวจวิรัตน์ ประกอบกับบันทึกการจับกุม เอกสารหมาย จ.2 ที่ได้ความว่าในชั้นจับกุมจำเลยให้การว่าโรงงานแปรรูปไม้ที่เกิดเหตุเป็นของนายแดงที่จำเลยไปทำงานรับจ้างก็เชื่อสมกับคำให้การและทางนำสืบของจำเลยที่ปฏิเสธว่าจำเลยไม่ใช่ผู้ที่ทำการตั้งโรงงานแปรรูปไม้ที่เกิดเหตุส่วนความผิดฐานแปรรูปไม้เพื่อการค้าก็เห็นว่าจากคำเบิกความของนายชูศักดิ์จำเลยตำรวจวิรัตน์ และร้อยตำรวจโทวีระวัฒน์ประกอบกับบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การเอกสารหมาย จ.2 และ จ.4 ได้ความว่าในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยให้การเพียงว่าจำเลยได้ทำการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่ให้การรับสารภาพว่าจำเลยได้ทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า ซึ่งการแปรรูปไม้พุงของกลางที่แปรรูปมาแล้วจากไม้ซุงหรือไม้ท่อนตามฟ้องของโจทก์ที่มีใช่เป็นการกระทำเพื่อการค้าไม่เป็นความผิดตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 50(2) คำให้การของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนตามที่โจทก์นำสืบจึงไม่ใช่คำให้การรับสารภาพในความผิดฐานแปรรูปไม้เพื่อการค้า จากพยานหลักฐานของโจทก์และของจำเลยดังวินิจฉัยแล้ว จึงเห็นว่าคดีไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะให้รับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตดังฟ้องของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------